

Procedimiento	: Ordinario Laboral
Materia	: Despido improcedente, incremento legal, subcontratación y cobro de prestaciones.
Demandante	: Cesar Leonardo Aguilar Vergara
RUT	: 11.638.545-7
Abogado Patrocinante 1	: Ignacio Esteban Jara Álvarez
R.U.T.	: 17.847.365-4
Abogado Patrocinante 2	: Carlos Patricio Gorroño Vega
R.U.T.	: 18.138.185-K
Demandado Principal	: Compass Catering S.A.
R.U.T.	: 96.651.910-K
Representante legal	: María Veronica Sandoval Henriquez
R.U.T.	: 12.463.463-6
Demandado Solidario/Subsidiario	: Compañía Contractual Minera Candelaria
R.U.T	: 85.272.800-0
Representante legal	: Andrés Barraza Arriagada
R.U.T	: 14.108.258-2

EN LO PRINCIPAL: Demanda de despido improcedente, incremento legal, subcontratación y otras prestaciones; **PRIMER OTROSÍ:** Acompaña documentos; **SEGUNDO OTROSÍ:** Exhorto; **TERCER OTROSÍ:** Acredita Personería; **CUARTO OTROSÍ:** Asume patrocinio y poder; **QUINTO OTROSÍ:** Forma especial de notificación.

JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE COPIAPÓ

IGNACIO ESTEBAN JARA ÁLVAREZ, abogado, R.U.N. 17.847.365-4, y **CARLOS PATRICIO GORROÑO VEGA**, abogado, R.U.N. 18.138.185-K, en representación convencional como se acreditará de don **CESAR LEONARDO AGUILAR VERGARA**, chileno, casado, jefe de operaciones, R.U.N. 11.638.545-7, todos domiciliados para estos efectos en calle Colipí N°570, of. 520, Copiapó, a SS. respetuosamente decimos:

Que, por este acto, y dentro del plazo legal, venimos en interponer demanda de despido improcedente, incremento legal, subcontratación y cobro de prestaciones, en contra del ex empleador de nuestro representado: 1) **COMPASS CATERING S.A.**, R.U.T. 96.651.910-K, representada legalmente por **MARIA VERONICA SANDOVAL HENRIQUEZ**, R.U.N. 12.463.463-6, desconocemos profesión u oficio, o quien la represente o subrogue en virtud del Art. 4º del Código del Trabajo, ambos domiciliados en Avenida Las Condes N°11.774, piso 7, oficinas 701 y 702, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, y solidariamente o, en su defecto, subsidiariamente responsable, en contra de 2) **COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA**, R.U.T. 85.272.800-0, representada legalmente por don **ANDRÉS BARRAZA ARRIAGADA**, R.U.N. 14.108.258-2, desconocemos profesión u oficio, o quien la represente o subrogue en virtud del Art. 4º del Código del Trabajo, ambos domiciliados en calle O'Higgins N°744, oficina 702 y 704, Copiapó; en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se expondrán.

A. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN LABORAL

Nuestro representado ingresó a trabajar bajo subordinación y dependencia para la demandada **COMPASS CATERING S.A.** con fecha 01 de septiembre de 2015, bajo el contexto del contrato Exploraciones de minera Centinela. En dicha fecha, nuestro representado desempeñaba el cargo de supervisor de alimentación.

Luego, en el mes de diciembre del mismo año, nuestro representado fue trasladado a la división Gabriela Mistral de Codelco, en la ciudad de Calama, donde se desempeñaba como Supervisor General de Alimentación, contando con un muy buen desempeño. Permaneció en dicho cargo y lugar hasta noviembre del año 2019.

En noviembre del año 2019, nuestro representado fue ascendido al cargo de jefe de operaciones de Alimentación, siendo trasladado a un nuevo proyecto denominado QB2, Minera Teck, en la comuna de Iquique. Permaneció en dicho cargo y lugar hasta el mes de abril de 2023.

Luego, fue trasladado a la Minera Candelaria, como jefe de Operaciones de Alimentación. En dicho proyecto, tuvo la oportunidad de ejercer el cargo de Gerente de Contrato Interino, durante 7 meses, en el periodo comprendido entre julio de 2023 y enero de 2024.

A la fecha del despido, contaba con una antigüedad laboral de 9 años y, para efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, la última remuneración de nuestro representado (agosto de 2024) ascendía a la suma de **\$3.983.448.-** según consta en liquidación de sueldo que se acompañará en su oportunidad.

B. DEL DESPIDO

Con fecha 02 de septiembre de 2024, nuestro representado recibió carta de aviso de despido, por la cual la **COMPASS CATERING S.A.** le informó la decisión de poner término al contrato de trabajo, a contar del día 03 de septiembre de 2024, invocando la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es, “necesidades de la empresa”.

Indica la carta de despido, que *“la causa aplicada se fundamenta en los siguientes hechos: La aplicación de la referida causal legal de término de contrato se funda en una racionalización y restructuración de la generalidad de los puestos de trabajo, toda vez que se nos ha presentado la necesidad de optimizar los recursos de la compañía, específicamente los recursos humanos, razón por la cual debemos prescindir de sus servicios a contar de esa fecha”. (sic)*

Luego, indica *“Se le informa que, al momento de suscribir el finiquito respectivo, como término de la relación laboral, se le hará el pago de las siguientes sumas de dinero: Por concepto de indemnización por años de servicios que procede pagar conforme al artículo 163 del Código del Trabajo se ha devengado a su favor el monto de \$30.438.945 y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162, a título de indemnización sustitutiva del aviso previo, la suma de \$3.382.105. Del monto antes mencionado la empresa deducirá, facultada por el artículo 13 de la Ley 19.728 de 2021, el aporte patronal por un monto de \$5.821.136”.*

La comunicación del despido se limita a justificar el despido alegando una: *“racionalización y restructuración de la generalidad de los puestos de trabajo, toda vez que se nos ha presentado la necesidad de optimizar los recursos de la compañía”*, sin entregar ningún antecedente que justifique la causal aplicada.

Posteriormente al despido, con fecha 01 de octubre de 2024 nuestro representado suscribió finiquito de contrato de trabajo, mediante el cual recibió un monto liquido a pago ascendente a **\$36.164.392.-** compuesto por los siguientes rubros:

HABERES

Indemnización Legal	\$30.438.945
Indemnización sustitutiva	\$3.382.105
Feriado	\$8.164.478

DESCUENTOS

Seguro de Cesantía	\$5.821.136
--------------------	-------------

A raíz de lo anterior, nuestro representado recibió la suma total de **\$36.164.392.-**

Al momento de suscribir el referido finiquito, nuestro representado realizó reserva de derechos en el siguiente tenor:

"Me reservo el derecho a demandar judicialmente tutela por vulneración de derechos, nulidad del despido, despido injustificado, indebido o improcedente o carente de causal, cobro de prestaciones laborales, restitución del descuento AFC, recargo legal, diferencia en base de cálculo, feriado legal y proporcional, incremento legal por despido injustificado, indebido o improcedente, todo ello ante el Juzgado del Trabajo competente"

Consta al final del documento, la autorización de la firma del trabajador, realizada por el Notario Público de La Serena, señor Alejandro Viada Ovalle.

C. DIFERENCIAS EN LA BASE DE CÁLCULO

Cabe hacer presente a S.S. que según lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo, se entenderá como base de cálculo la última remuneración de nuestro representado (agosto de 2024) que asciende a la suma de **\$3.983.448.-**

Así las cosas, existe una diferencia considerable entre lo pagado en el finiquito de nuestro representado y lo que realmente le correspondía conforme a su remuneración. En efecto, como indemnización por años de servicio, se pagó a don César Aguilar la suma de \$30.438.945.-, debiendo pagársele en realidad la suma de \$35.851.032.-, lo que da una diferencia de **\$5.412.087.-** Asimismo, como indemnización sustitutiva del aviso previo, se le pagó la suma de \$3.382.105.- debiéndole pagar en realidad la suma de \$3.983.448.-, lo que da una diferencia de **\$601.343.-**

En consecuencia, en este libelo se demandará el pago de dicha diferencia, ascendiendo a un total por concepto de indemnización de años de servicios y sustitutiva del aviso previo a: **\$6.013.430.-**

D. OTRAS PRESTACIONES ADEUDADAS

El trabajador, durante su relación laboral, perteneció al Sindicato Nacional N°2 de Empresas Compass Catering S.A. En este contexto, aquella organización sindical suscribió convenios colectivos de trabajo, con fecha 22 de marzo de 2021 y luego con fecha 22 de abril de 2024, en virtud de los cuales se acordó, entre otras cosas, el llamado “bono de reemplazo cargo superior”.

El convenio de fecha 22 de marzo de 2021, con vigencia entre el 1 de julio del 2021 hasta el 30 de junio del 2024, señala:

“TRIGÉSIMO SEGUNDO: BONO DE REEMPLAZO CARGO SUPERIOR. Tal como establece la política de RRHH vigente en la empresa, el trabajador al que la Compañía le encomiende realizar las labores de un cargo superior, por ausencia de

este, reemplazándolo o subrogándolo, y que el trabajador consensualmente acepte dicho remplazo o subrogación, percibirá un Bono de Reemplazo Imponible equivalente al 40% (cuarenta por ciento) de la diferencia que exista entre el sueldo bruto del trabajador reemplazado y del trabajador reemplazante. Para estos efectos, el reemplazo deberá realizarse por al menos una semana, en las jornadas semanales, o un turno completo, en el caso de las jornadas excepcionales.

Estos remplazos o subrogaciones deberán formalizarse con un anexo temporal firmado entre las partes.

Un trabajador podrá realizar un reemplazo del cargo superior por un periodo máximo de tres meses, periodo durante el cual su jefatura directa deberá realizar una evaluación a los 30 días y una posterior a los 60 días.

Antes de cumplir los tres meses de remplazo, el trabajador deberá ser notificado si se mantiene en sus nuevas labores o es reintegrado a su anterior labor y cargo, ya sea por una evaluación deficiente o por reintegro del titular del cargo. Si llegado el plazo de tres meses, el trabajador se mantiene realizando las nuevas labores, se entenderá modificado su contrato individual, cambiando la labor o función a la nueva que realiza, con las correspondientes modificaciones de remuneración y responsabilidades, lo que deberá concretarse y comunicarse formalmente dentro de los primeros 10 días del cuarto mes.

Si el trabajador acepta realizar un reemplazo, que sea encomendado por el supervisor, líder, jefe de Operaciones, responsable de Rrhh, gerente de contrato, Administrador de contrato o cualquier posición de jefatura equivalente, y se verifica que no se han cumplido alguno de los demás requisitos señalados en esta cláusula, de todas formas, tendrá derecho al pago del bono y también a la ratificación en el cargo, si el reemplazo se prolonga por más de tres meses Si el trabajador acepta realizar un reemplazo que se la ha encomendado por el supervisor, líder, Jefe de Operaciones, responsable de Rrhh, Gerente de Contrato, Administrador de contrato

o cualquier posición de jefatura equivalente, y se verifica que no se han cumplido alguno de los demás requisitos señalados en esta cláusula, de todas formas, tendrá derecho al pago del bono y también a la ratificación en el cargo si el reemplazo se prolonga por más de tres meses.”

En el convenio colectivo de fecha 22 de abril de 2024, se indica por su parte:

“TRIGÉSIMO SEGUNDO: BONO DE REEMPLAZO CARGO SUPERIOR. Tal como establece la política de RRHH vigente en la empresa, el trabajador al que la Compañía le encomiende realizar las labores de un cargo superior, reemplazándolo o subrogándolo, y que el trabajador consensualmente acepte dicho reemplazo o subrogación, por ausencia de éste, percibirá un Bono de Reemplazo Imponible equivalente al 100 % (Cien Por Ciento) de la diferencia del sueldo bruto. Para estos efectos el reemplazo deberá realizarse desde un día de reemplazo.

Estos reemplazos o subrogaciones deberán formalizarse con un anexo temporal firmado entre las partes.

Un trabajador podrá realizar un reemplazo del cargo superior por un periodo máximo de tres meses, periodo durante el cual su jefatura directa deberá realizar una evaluación a los 30 días y una posterior a los 60 días.

Antes de cumplir los tres meses de reemplazo, el trabajador deberá ser notificado si se mantiene en sus nuevas labores o es reintegrado a su anterior labor y cargo, ya sea por una evaluación deficiente o reintegro del titular del cargo. Si llegado el plazo de tres meses, el trabajador se mantiene realizando las nuevas labores, se entenderá modificado su contrato individual, cambiando la labor o función a la nueva que realiza, con las correspondientes modificaciones de remuneración y responsabilidades, lo que deberá concretarse y comunicarse formalmente dentro de los primeros 10 días del cuarto mes.

Si el trabajador realiza un reemplazo sin cumplir con los requisitos indicados en los párrafos anteriores, se entenderá y procederá de la misma manera que se indica en esta cláusula.

El bono se pagará proporcionalmente a los días efectivamente de reemplazo.”

En este escenario, el demandante efectuó reemplazos de su superior inmediato en el cargo de *Gerente de Contrato Candelaria* para Candelaria de Compass Catering S.A., por un total de 33 días, entre los meses de abril y septiembre de 2024, todos los cuales no fueron pagados y se adeudan hasta el día de hoy.

Con el objeto de demandar el pago de los bonos de reemplazo antes indicados, se presentó ante vuestro tribunal, en causa RIT O-313-2024 medida prejudicial preparatoria, solicitando a COMPASS CATERING S.A. la exhibición de las liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2024 de la o las personas que detentaban el cargo de *Gerente de Contrato Candelaria* Para Candelaria de Compass Catering S.A., o bien, cualquier otro antecedente que permitiera determinar de forma fehaciente la remuneración bruta que correspondía en dichos meses a la o las personas que detentaban dicho cargo durante los meses previamente indicados. Sin embargo, a la fecha de esta presentación no ha sido posible contar con dicha información.

Así las cosas y atendida la proximidad del vencimiento del plazo de caducidad de la presente acción y teniendo en consideración los antecedentes antes expuestos, esta parte estima el bono adeudado en una suma no inferior a **\$1.650.000.-**, sin perjuicio del monto exacto y específico que se logre acreditar durante la secuela de este juicio.

E. ANTECEDENTES DE LA SUBCONTRATACIÓN Y CONSECUENTE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA O, EN SU DEFECTO, SUBSIDIARIA

La demandada COMPASS CATERING S.A presta servicios a la empresa COMPAÑÍA MINERA CANDELARIA S.A (en adelante empresa mandante o la mandante), en régimen de subcontratación, esto en virtud de un acuerdo contractual celebrado entre los demandados.

Los servicios que la demandada principal le presta la empresa mandante se refieren principalmente a servicios de alimentación y operación de los casinos existentes en la mina que actualmente opera la mandante, la cual tiene el mismo nombre, Mina Candelaria, Copiapó.

Es decir, la empresa principal demandada, ex empleadora de nuestro representado, ejecuta los servicios antes referido, por su cuenta y riesgo, con sus propios trabajadores, para la empresa mandante, COMPAÑÍA MINERA CANDELARIA S.A, que también es el lugar en el cual se prestan los mismos. En el mismo sentido, la demandada principal está dotada de los medios materiales y personales para prestar los servicios ofrecidos y por lo mismo los sigue prestando; también desarrolla la demandada principal una actividad propia y específica, organizando, controlando el desarrollo de la misma.

En efecto, los hechos señalados en esta demanda, permiten identificar todos los elementos para considerar que se cumplen con cada uno de los requisitos normativos que regulan el trabajo bajo régimen de subcontratación y la responsabilidad solidaria del demandado, según lo dispone el Código del Trabajo en sus artículos 183-B, 183-D. De lo anterior, nacen las razones para sostener que la COMPAÑÍA MINERA CANDELARIA S.A debe responder solidariamente por el cobro de las indemnizaciones, recargo y prestaciones laborales que se demandan en estos autos.

Así las cosas, la demandada solidaria deberá allegar antecedentes para demostrar si ha ejercido sus derechos de información de cumplimiento de las obligaciones laborales de mi ex empleador y si ha ejercido el derecho de retención de sumas de dinero que por concepto de obligaciones para con éste hayan efectuado, para así responder subsidiariamente - y no solidariamente - de tales obligaciones demandadas en esta causa.

F. DEL DESPIDO IMPROCEDENTE

1. De la aplicación de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo

El artículo 161 del Código del Trabajo dispone que *“el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores”*.

Se ha sostenido por la doctrina y la jurisprudencia que la causal en estudio es de carácter restrictivo, de tal forma que su utilización no puede depender de la sola voluntad del empleador, sino que de la ocurrencia de las hipótesis que contempla el mismo código en el artículo 161, o bien de situaciones análogas, y debe tratarse de situaciones con un trasfondo de carácter técnico o de orden económico, tal como se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en numerosas oportunidades sosteniendo que *“el despido por necesidades de la empresa debe estar asociado por regla general a una causa que no sea la mera voluntad unilateral del empleador por tanto debe fundarse en hechos en que sea inevitable la separación de uno o más trabajadores . El artículo 161 del Código del Trabajo señala casos ilustrativos en que puede comprobarse aspectos de carácter técnico del demandado , los aspectos económicos que autorizan a invocar la causal de término se refieren a que debe existir un detrimento en la situación financiera de la empresa que haga insegura su marcha lo que necesariamente debe ser acreditado, más aún en los casos contemplados aquí no son de carácter taxativo, es decir la disposición puede alcanzar situaciones análogas, semejantes todas ellas , sin que deban decir relación con aspectos de carácter técnico o de orden económicos. Los primeros aluden a rasgos estructurales de la instalación de la empresa que provocan cambios en la carga funcional de la misma, en cuanto a los segundos ellos se encuadran en general la existencia de un equilibrio a condiciones únicas de la empresa que hagan inseguro su funcionamiento, de ésta manera sea que se trate de situaciones que*

fuercen procesos de modernización o racionalización derivados de la empresa o acontecimientos de tipo económico como son las bajas en la productividad o cambio en las condiciones del mercado, deben todos ellos ser probados en virtud de la carga procesal que la invocación, motivo, que la exoneración conlleva”¹

En efecto, el ex empleador de nuestro representado, en el caso sublite, señaló en la carta de aviso de despido, que el despido “*se funda en una racionalización y reestructuración de la generalidad de los puestos de trabajo, toda vez que se nos ha presentado la necesidad de optimizar los recursos de la compañía*”. Si bien esto podría significar una razón de carácter técnico, la aplicación de la causal en comento no se basta por la mera enunciación de las condiciones o motivos que dan lugar a las supuestas necesidades de la empresa.

En este sentido, la carta de aviso de despido remitida por la demandada no realiza ni el más mínimo desarrollo acerca de los hechos que fundamentan la causal aplicada, limitándose a indicar, muy someramente, los supuestos que la misma norma establece, sin entregar ningún antecedente objetivo, técnico o económico que explicara la necesidad de la decisión patronal y que permitiera, por consecuencia, tener por procedente el despido.

En este contexto, la carta aludida no se basta a sí misma para dar por asentado que las situaciones indicadas hicieron inevitable el despido del trabajador. De esta forma, la misiva de despido es absolutamente vaga, genérica, imprecisa e insuficiente, no cumpliendo con los requisitos que establece la ley ni los criterios aplicados por nuestros tribunales de justicia.

La carta de despido solo genera interrogantes: ¿Cuáles son dichas necesidades de la empresa?, ¿cuál es el criterio de causalidad (técnico, organizativo, productivo o económico) elegido o concurrente?, ¿Atiende el despido con el fin de cumplir con “alguna” necesidad de la empresa?, ¿cómo saberlo?, ¿se desprenden de la carta?, ¿Cuáles son los hechos justificativos de tal causal?, ¿qué criterios fueron utilizados para elegir el puesto y persona para ser despedida?, ¿cuál es el plan de modernización o reestructuración de la empresa? ¿El despido del demandante sirve para cumplir con la finalidad propuesta? Ninguna de estas

¹ Código del trabajo sistematizado. Jurisprudencia Abeledo-Perrot (2012) tomo III página 1406- 1407.

preguntas puede ser contestada por lo vago, genérico, impreciso e insuficiente de la carta de despido.

En cuanto a la omisión en la carta de aviso de término del contrato de trabajo o de los hechos que sirven de fundamento al despido, específicamente, nuestra jurisprudencia ha señalado que ello no puede subsanarse con posterioridad, mucho menos durante la secuela del juicio, ya que el objeto de establecer dicha formalidad es que el trabajador no quede en la indefensión, como ocurre en el caso de autos. En efecto, el artículo 454 N.º 1 del Código del Trabajo, señala que la prueba en los juicios de despido recae en quien lo ha generado, y sólo podrá dirigirse a la acreditación de la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, *“sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido”*. El empleador dispone de una oportunidad previamente determinada para señalar la causal de despido y los hechos en que se funda, y si no lo hace, se encontrará privado de invocarlos en un juicio posterior.

A mayor abundamiento, no habiendo el ex empleador dado elementos o antecedentes que justifiquen y acrediten los hechos invocados como justificativos de la veracidad de la causal invocada en la carta de aviso de despido, no podrá alegar en el juicio hechos nuevos en abono de su posición para justificar el despido de que ha sido objeto el demandante.

Como lo ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema, las razones que dieron lugar a la aplicación de esta causal, deben ser de una envergadura suficiente que permita señalar que se hace “insegura la marcha de la empresa”, de tal modo que, mantener al trabajador implicaría incluso una situación de insolvencia. No es lo que concurre en el caso de marras, y tampoco podrá ser acreditado por la empleadora, toda vez que, a mayor abundamiento, una vez efectuado el despido del trabajador, el cargo desempeñado por nuestro representado continuó existiendo dentro del organigrama de la empresa, el cual es actualmente servido por don Victor Sbarbaro.

En consecuencia, y como se ha sostenido latamente, la causal de “necesidades de la empresa” requiere de una gravedad notable que impida a la

empresa continuar su normal marcha de no ser por el despido de uno o más trabajadores. Así las cosas, tal como se ha indicado por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, la causal aludida *“tiene en común los elementos de agilidad, objetividad, gravedad, y permanencia. Si se comparan esas hipótesis con el carácter económico, tecnológico de las necesidades de la Empresa, está latente con cada una de ellas lo que constituye un faro en la búsqueda de la medida que debe ser usada como referencia de la posición de lo que debe entenderse por necesidades de la empresa ya que las situaciones descritas no logran cerrar la vasta casuística que puede llegar a constituir la causal, por lo que la norma permite otras situaciones análogas.”*²

Por las razones antes expuestas, queda de manifiesto que el despido de que fue objeto nuestro representado debe ser declarado como improcedente, de conformidad al artículo 168 inciso primero del Código del Trabajo, siendo además procedente que el empleador sea condenado al pago del 30% de incremento de la indemnización por años de servicio (ya reconocida en el finiquito, más la diferencia solicitada en el literal C de esta presentación), por disposición del literal (a) del mismo artículo, debiendo condenarse a la demandada al pago de **\$10.755.310.-** por dicho concepto.

2. Del descuento de la Administradora de Fondo de Cesantía

El artículo 13 de la Ley N°19.728 dispone: *“Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios prevista en el inciso segundo del artículo 163 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del referido artículo, calculada sobre la última remuneración mensual definida en el artículo 172 del mismo, con un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicará esta última.*

² Código del Trabajo sistematizado - jurisprudencia. Hugo Caamaño Rojo. (2012) Tomo III páginas 1407 a 1048.

Se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15.

En ningún caso se podrá tomar en cuenta el monto constituido por los aportes del trabajador, para los efectos de la imputación a que se refiere el inciso anterior.

A este respecto, la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, se encuentra unificada desde hace algún tiempo, a partir de la sentencia dictada en causa Rol N°92.645-2021, sosteniéndose sin variación que una condición esencial para que opere el descuento de que se trata, es que el contrato de trabajo haya terminado efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, lo que se ve corroborado por su artículo 168, letra a), de manera que si la sentencia declara injustificado el despido priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.728, pues tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo. La misma Corte Suprema ha sostenido que “*en consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el tribunal, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728*”.³

Misma conclusión es la que arriba la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa de Cobranza Laboral Rol Corte N° 2698-2018, en donde sostiene que para que opere el descuento de la AFC “*es menester que el contrato de trabajo haya terminado por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo. Luego, lo que debe preguntarse, es si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, no satisface la condición o, en cambio, solo por haberlo invocado el empleador, bastaría por dar satisfacción a la referida condición. Esta Corte estima que la primera interpretación es la más apropiada, tanto porque si prosperara la interpretación propuesta por el recurrente*

³Corte Suprema Rol 10.843-2022.

constituye un incentivo a invocar una causal errada con el objeto de obstaculizar la restitución, tanto cuanto significaría que un despido injustificado, en razón de una causal impropia, produciría efectos, a pesar que la sentencia declara la causal improcedente e injustificada”, continúa señalando la sentencia que “de lo antes razonado debe necesariamente concluirse que la correcta interpretación de la norma en estudio es que si la sentencia declara injustificado el despido por la causal de necesidades de la empresa, priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.728”.

El Juzgado del Trabajo de Temuco agrega un importante conclusión al respecto, y sostiene que *“En efecto, si bien la ley no exige que el despido sea justificado para que se proceda al descuento, el considerar que el empleador pueda descontar el aporte al fondo de cesantía en situaciones de abierta injusticia en la invocación de las necesidades de la empresa, constituye un incentivo perverso para la utilización de una causal cuyos parámetros están establecidos en la ley, favoreciendo que frente a cualquier situación en que el empleador quiera despedir a un trabajador se invoque resultando con ello un ahorro indebido tanto por el incremento que es menor frente a otras causales de término de contrato, y además permitiéndole el descuento del aporte al fondo de cesantía que no hubiere podido alegar en caso de invocar otra causal de término de contrato.”*

Por las razones antes indicadas, corresponde entonces que se acoja la demanda también en este apartado y, por ende, se ordene al ex empleador de nuestro representado a hacer la devolución de los montos acumulados en la Administradora de Fondos de Cesantía, indebidamente descontados de su finiquito, por la suma de **\$5.821.136.-**

3. De la subcontratación y régimen de responsabilidad aplicable

Según dispone el art. 183-B inciso primero del Código del Trabajo:

*“La empresa principal **será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones***

legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal".

Por su parte, la misma norma, en sus incisos tercero y cuarto señala:

"La empresa principal responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente.

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este Párrafo".

G. PRESTACIONES DEMANDADAS

En consecuencia, la demandada debe ser condenada a pagar las siguientes prestaciones:

- 1.- Diferencia de indemnización por años de servicios ascendente a la suma de **\$5.412.087.-**
- 2.- Diferencia de indemnización sustitutiva de aviso previo ascendente a la suma de **\$601.343.-**
- 3.- Recargo del 30% de la indemnización por años de servicio en conformidad con la letra a del artículo 168 del Código del Trabajo. Teniendo presente que la indemnización por años de servicio asciende a la suma de \$35.851.032.-, por este concepto se demanda la suma de **\$10.755.310.-**
- 4.- Devolución del monto indebidamente descontado del Finiquito por concepto de aporte del empleador a la Administradora de Fondo de Cesantía por la suma de **\$5.821.136.-**
- 5.- La suma de **\$1.650.000.-**, por concepto de prestaciones adeudadas, consistentes en bonos de reemplazo de cargo superior en los períodos indicados.
- 6.- Los intereses y reajustes legales procedentes.
- 7.- Las costas del juicio.

POR TANTO, y en mérito de lo expuesto y de conformidad a lo establecido en los artículos 63, 162, 163, 168, 173, 183-B y siguientes, 420, 423, 446, 496, 510 y demás pertinentes, todos del Código del Trabajo;

PEDIMOS A SS. tener por interpuesta, en la representación indicada, demanda en juicio ordinario del trabajo por despido improcedente, incremento legal, subcontratación y cobro de prestaciones laborales en contra de: 1) **COMPASS CATERING S.A.**, R.U.T. 96.651.910-K, representada legalmente por **MARIA VERONICA SANDOVAL HENRIQUEZ**, R.U.N. 12.463.463-6, y solidariamente o, en su defecto, subsidiariamente responsable, en contra de 2) **COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA**, R.U.T. 85.272.800-0, representada legalmente por don **ANDRÉS BARRAZA ARRIAGADA**, R.U.N. 14.108.258-2, todos ya individualizados, admitirla a tramitación, acogerla, declarar improcedente el despido, la existencia de subcontratación y ordenar a los demandados el pago de los siguientes montos y conceptos:

1. Diferencia de indemnización por años de servicios ascendente a la suma de **\$5.412.087.-**
2. Diferencia de indemnización sustitutiva de aviso previo ascendente a la suma de **\$601.343.-**
3. Recargo del 30% de la indemnización por años de servicio en conformidad con la letra a del artículo 168 del Código del Trabajo. Teniendo presente que la indemnización por años de servicio asciende a la suma de \$35.851.032.-, por este concepto se demanda la suma de **\$10.755.310.-**
4. Devolución del monto indebidamente descontado del Finiquito por concepto de aporte del empleador a la Administradora de Fondo de Cesantía por la suma de **\$5.821.136.-**
5. La suma de **\$1.650.000.-**, por concepto de prestaciones adeudadas, consistentes en bonos de reemplazo de cargo superior en los periodos indicados.
6. Todo ello con intereses y reajustes legales, y con expresa condena en costas.

PRIMER OTROSÍ: Por este acto, solicitamos a S.S., se tengan por acompañados los siguientes documentos:

- 1) Anexos de contrato de trabajo de fecha 15 de octubre de 2019 y 01 de septiembre de 2015.
- 2) Finiquito de contrato de trabajo del demandante, de fecha 03 de septiembre de 2024.
- 3) Contratos colectivos de fechas 22 de marzo de 2021 y 22 de abril de 2024.
- 3) Carta de aviso de despido de fecha 02 de septiembre de 2024.
- 4) Mandato Judicial de fecha 04 de noviembre 2024, repertorio 5984-2024, otorgado ante el Notario de La Serena, don Rubén Reinoso Herrera.

SEGUNDO OTROSÍ: Atendido a que el domicilio del demandado principal se encuentra fuera del territorio jurisdiccional del Tribunal de S.S., específicamente nos referimos a **COMPASS CATERING S.A.**, R.U.T. 96.651.910-K, la cual está domiciliada en Avenida Las Condes N° 11774, piso 7, oficinas 701 y 702, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, solicitamos a SS. se sirva exhortar al Juzgado de Trabajo Santiago que corresponda, con el objeto de llevar a cabo las notificaciones y todo otro antecedente de autos que SS. estime pertinente.

TERCER OTROSÍ: Sírvase S.S., tener presente que nuestra personería para actuar en representación de don **CESAR LEONARDO AGUILAR VERGARA**, consta en escritura pública de mandato judicial otorgada con fecha 4 de noviembre de 2024, ante el Notario Publico Titular de la Notaría de La Serena, don Rubén Reinoso Herrera, cuya copia con firma electrónica avanzada del Sr. Notario se acompaña en el número 4.° del primer otrosí.

CUARTO OTROSÍ: Sírvase SS. tener presente que, en la representación indicada, asumimos personalmente el patrocinio de la presente causa, pudiendo delegar el poder que conducimos en estos autos a los abogados que se estimen pertinentes, de conformidad a la Ley.

QUINTO OTROSÍ: Sírvase SS., en virtud de lo dispuesto en el artículo 442 del Código del Trabajo, autorizar que las notificaciones del presente juicio se efectúen al correo notificaciones@gjabogados.cl